

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1907/2534

บริษัท ไชมอนเอนด์แอสโซซิเอทส์
จำกัด

นาง สีน ทิพย์ บำรุง จิต ต์

ผู้ร้อง
ผู้คัดค้าน

พ.ร.บ.แรงงานสัมพันธ์ พ.ศ.2518 มาตรา 52

การที่ผู้ร้องสั่งพักงานผู้คัดค้านโดยจ่ายค่าจ้าง เป็นการสั่งให้ผู้คัดค้านหยุดทำงานชั่วคราวเพื่อดำเนินการยื่นคำร้องขออนุญาตลงโทษผู้คัดค้านต่อศาลแรงงานกลางเสียก่อน ไม่ถือว่าเป็นการลงโทษจึงมิใช่กรณีผู้ร้องลงโทษผู้คัดค้านก่อนมาขออนุญาตศาล.

ผู้ร้องยื่นคำร้องว่า นายสินทิพย์ บำรุงจิตต์ เป็นลูกจ้างของผู้ร้อง เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2533 นางสินทิพย์ละทิ้งหน้าที่ไปทำกิจกรรมส่วนตัวในระหว่างการทำงานซึ่งผู้ร้องเคยตักเตือนด้วยวาจามาแล้ว การกระทำของนางสินทิพย์เป็นการฝ่าฝืนระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานหรือคำสั่งอันชอบด้วยกฎหมายของผู้ร้อง ผู้ร้องเห็นสมควรลงโทษนางสินทิพย์โดยการตักเตือนเป็นหนังสือตามระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน แต่เนื่องจากนางสินทิพย์เป็นกรรมการลูกจ้าง ผู้ร้องจึงขออนุญาตศาลลงโทษนางสินทิพย์โดยการตักเตือนเป็นหนังสือ

นางสินทิพย์ บำรุงจิตต์ กรรมการลูกจ้างยื่นคำคัดค้านว่าผู้คัดค้านไม่เคยละทิ้งหน้าที่ในการทำงาน ผู้ร้องนำคดีมาฟ้องศาลเพื่อกลั่นแกล้งให้ผู้คัดค้านเสียชื่อเสียง นอกจากนี้เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2533 ผู้ร้องได้ลงโทษพนักงานผู้คัดค้านแล้ว แต่ได้มาร้องขออนุญาตลงโทษผู้คัดค้านอีกเป็นการไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายขอให้ยกคำร้อง

ศาลแรงงานกลางพิจารณาแล้ววินิจฉัยว่า ผู้คัดค้านได้ละทิ้งงานไปสละผมในเวลาทำงานโดยไม่มีเหตุอันสมควรและไม่ได้รับอนุญาตเป็นการขาดงาน การที่ผู้ร้องสั่งพนักงานผู้คัดค้านโดยจ่ายค่าจ้างไม่ถือว่าเป็นการลงโทษ จึงมีคำสั่งอนุญาตให้ผู้ร้องลงโทษผู้คัดค้านโดยการตักเตือนเป็นหนังสือได้ตามคำร้อง

ผู้คัดค้านอุทธรณ์ต่อศาลฎีกา

ศาลฎีกาแผนกคดีแรงงานวินิจฉัยว่า ผู้คัดค้านอุทธรณ์ว่าผู้ร้องได้ลงโทษผู้คัดค้านก่อนแล้วจึงมาขออนุญาตศาล ถือเป็นการลงโทษที่ไม่ชอบตามพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. 2518 มาตรา 52 พิเคราะห์แล้ว ตามอุทธรณ์ของผู้คัดค้านไม่กล่าวอ้างให้ชัดแจ้งว่าผู้ร้องได้ลงโทษผู้คัดค้านก่อนศาลอนุญาตอย่างไร แต่เมื่อพิจารณาตามคำคัดค้านแล้วพอแปลความได้ว่า ผู้คัดค้านอุทธรณ์ว่าผู้ร้องได้สั่งลงโทษพนักงานผู้คัดค้านก่อนแล้ว ภายหลังจึงได้มาร้องขออนุญาตลงโทษผู้คัดค้านเป็นคดีนี้ อีกเป็นการไม่ชอบ เห็นว่า ข้อเท็จจริงรับฟังได้ยุติตามคำวินิจฉัยของศาลแรงงานกลางว่า ผู้ร้องได้สั่งพนักงานผู้คัดค้านโดยจ่ายค่าจ้าง การที่ผู้ร้องได้สั่งพนักงานผู้คัดค้านในกรณีเช่นนี้ น่าจะเป็นการสั่งให้ผู้คัดค้านหยุดทำงานชั่วคราวเพื่อดำเนินการยื่นคำร้องขออนุญาตลงโทษผู้คัดค้านต่อศาลแรงงานกลางเสียก่อน เมื่อผู้ร้องได้จ่ายค่าจ้างให้แก่ผู้คัดค้านในระหว่างไม่ได้ทำงานจึงไม่ถือว่าเป็นการลงโทษ.

(ประคนธ์ พันธุ์วิชาติกุล-ศรีภูมิ สุวรรณโรจน์-ราเชนทร์ จัมปาสุต)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ